統計作成等の特例における PETs の意義とその射程

宇根 駿人 [1,a)]

概要：2026 年 7 月 10 日，改正個人情報保護法が成立した．その柱の一つが「統計作成等の特例」であり，統計作成・AI 開発を目的とする場合に限り，本人同意なく，要配慮個人情報を取得し，又は，個人データを第三者提供できるようになった．一方，同時に，国会の答弁や附帯決議ではプライバシー強化技術（PETs）に言及がなされ，PETs が注目を集めている．本稿は，「統計作成等の特例」の概要を解説したうえで，現行法下及び当該特例の適用において，代表的な PETs がどのように整理され，機能しうるのかを整理する．あわせて，「統計作成等の特例」をめぐり示されている諸懸念のうち，PETs が技術的に対応しうるものとそうでないものとを区別して論じ，PETs の射程を明らかにする．

キーワード：PETs，個人情報保護法，統計作成等の特例，秘密計算，差分プライバシー

Privacy-Enhancing Technologies under Japan's Statistical Purpose Exception: Their Significance and Scope

Hayato Une [1,a)]

Abstract: On July 10, 2026, the amended Act on the Protection of Personal Information (APPI) was passed by the Diet. One of its pillars is the special provisions for the creation of statistics, etc. (the "Statistical Purpose Exception"), which permit the acquisition of special care-required personal information and the provision of personal data to third parties without the data subject's consent, solely for the purposes of the creation of statistics or AI development. At the same time, privacy-enhancing technologies (PETs) were referred to in the responses given in the Diet and the supplementary resolutions, and PETs are attracting growing attention. This paper first outlines the Statistical Purpose Exception, and then examines how representative PETs are legally characterized and can function under current law and in the application of the Exception. Among the concerns raised over the Exception, the paper further distinguishes those that PETs can technically address from those that they cannot, thereby clarifying the scope of PETs.

Keywords: PETs, APPI, statistical purpose exception, secure computation, differential privacy

1. はじめに

2026 年 7 月 10 日，「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」（以下「改正法」という．）が成立した．改正の柱の一つが，統計作成や AI 開発を目的とする場合に限り，本人同意なくデータの取得・提供を可能とする「統計作成等の特例」（以下「統計特例」という．）である．この改正をめぐる国会審議や衆議院・参議院両院の附帯決議ではプライバシー強化技術（PETs（Privacy-enhancing technologies）．以下，単に「PETs」という．）への言及がなされ，参議院の附帯決議においては「我が国の産業競争力の向上にも資する観点から、その技術動向の調査研究及び事業者による積極的な活用の促進に努めるとともに、適切なインセンティブの在り方について検討すること。」とされている．

これを受け，本稿は，統計特例という新しい法制度と PETs との関係を整理し，統計特例の実務において PETs が果たしうる役割とその限界を明らかにすることを目的とする．

本稿の構成は次のとおりである．まず，第 2 節では統計特例の概要を解説する．次に，第 3 節では代表的な 4 つの PETs の技術的概要を整理し，第 4 節において現行の個人情報保護法（以下「現行法」という．）下における当該各技術の法的位置づけを簡単に検討する．最後に，第 5 節において統計特例の適用場面における PETs の機能を整理のうえ，統計特例をめぐる諸懸念に対する PETs の射程を論じ，第 6 節で今後の展望をまとめる．

2. 統計作成等の特例とは

2.1 現行個人情報保護法の原則的なルール

統計特例の意義を理解するためには，その前提として，現行法におけるいくつかの原則的な規律を確認しておく必要があるため，まず，この点から整理する．

第 1 に，要配慮個人情報の取得規制である．病歴，犯罪の経歴などの特にセンシティブな個人情報（要配慮個人情報．現行法 2 条 3 項）は，あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならない（現行法 20 条 2 項）とされている．

1 株式会社 Acompany／Acompany Co., Ltd.
a) hayato.une@acompany-ac.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

そのため，例えば，生成 AI の学習のために Web サイト全体をクローリングする際に，当該規制に抵触する可能性があった．すなわち，クローリング対象の公開情報の中に第三者が投稿した他人の病歴等が含まれることがあるが，当該他人から同意を取得する（なお，本人自身や報道機関が公開している場合は上記取得規制の例外となる(同項 7 号)）ことは不可能である一方，こうした情報だけをクローリングで完全に除外することは，技術的に困難である．その結果，同意なく要配慮個人情報を取得してしまうケースが存在し，要配慮個人情報の取得規制に形式的に抵触してしまうことが懸念となっていた．

第 2 に，個人データの第三者提供規制である．事業者が保有する個人データを他の事業者に提供するには，原則として本人の同意を要する（現行法 27 条 1 項）．本人同意を要しない提供方法として委託による処理（同条 5 項 1 号）も存在するが，委託によって提供を受けた個人データは，本人の同意なく，本人ごとに突合（名寄せ）をすることはできない，とされている（「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関する Q&A（以下, 単に「Q&A」という.）7-43）．複数の事業者がデータを持ち寄り，同一人物のデータを突合したうえで統計処理を行うニーズが存在する一方で，この突合に本人同意の取得等の対応が不可欠とされる結果，データ利活用事業の展開が事実上制約されてきたのが現状であった．

2.2 統計特例の概要

統計特例は，主に上記 2 つの規律に対応したものと評価できる．

すなわち，統計特例により，「統計作成等」（統計の作成のほか, 統計作成等であると整理できる AI 開発等を含む．改正法 2 条 13 項）を目的とする場合に限り，要配慮個人情報を本人の同意なく取得することが可能となる．また，統計作成等の目的に限り，個人データの第三者提供が本人の同意なく可能となる．これにより，本人の同意なく，本人ごとの突合（名寄せ）をすることが可能となる．

統計特例を利用する要件として, 一定の事項の公表義務, 提供元・提供先間での一定の合意等が必要となる（詳細は改正法 30 条の 2 を参照）が，さらなる詳細は，今後策定されるガイドライン等 [2] において具体化されることが予定されており，注視が必要である．

2.3 リスクベースアプローチについて

統計特例は，出力が統計情報等にとどまる限りにおいては個人の権利利益を害するおそれが少ないことに着目し，データ利活用と保護との調和を図った規律と評価できるが，当該特例の下で取り扱われる情報には，ビジネス上のメールアドレスからセンシティブな情報まで多種多様な情報が含まれることが想定される．

そのため，統計特例の利用に当たっては，（多種多様なケースを包含する最小限のルールとしての）法律上の要件の遵守は当然として，個人の権利利益に配慮する観点から，取り扱う情報の性質等に応じたリスクベースアプローチによる（上乗せの）ガバナンスの検討がより一層重要となるものと思われる．

そして，このガバナンスの一側面（主として技術的な安全管理措置）を担うものとして，PETs に注目が集まっていると考えられる．

3. PETs とは

PETs とは，「Privacy-enhancing technologies」の略称で，プライバシーを強化する技術の総称である．もっとも，PETs と表現される技術の範囲を画する統一的な定義は存在しない．そこで，本稿では，PETs の代表例として，秘密計算，差分プライバシー，連合学習，合成データの 4 技術を取り上げることとした [3].

3.1 秘密計算

秘密計算 [4] とは, データを暗号化等により秘匿した状態のまま計算を実行できる技術群の総称である．これまでのデータの保護は，保管時（at Rest）と通信時（in Transit）については暗号化により標準的に行われていたが，利用時にはデータを復号して平文に戻す必要があり, 利用時（in Use）の保護だけが欠落していた．秘密計算は，この欠落を埋める技術と位置づけられる．

秘密計算の種類としては，大きく MPC（Multi-Party Computation），準同型暗号（HE），TEE（Trusted Execution Environment）の 3 つの技術が存在する．MPC は，データを複数の断片（シェア）に分割し，当該シェアに対して複数の計算主体の間で分散して計算を行う技術である. HE は，暗号文のまま計算を行うことを可能とした暗号技術である. TEE は，メモリ上に外部（OS や管理者を含む）からアクセスできない隔離実行環境（Enclave）を構築し，その内部で計算を行う技術であり，TEE を利用し処理中のデータを保護する取組み全体を指して，コンフィデンシャル・コンピューティングとも呼ばれる．TEE の重要な特徴の一つとしては, Enclave 内のプログラムとデータが改ざんされていないことを外部から検証できる仕組み（リモートアテステーション機能）が挙げられる．

2 ガイドライン等の策定のスケジュール等に関し，参考文献[1].
3 PETs のより広い概観について，参考文献[2].
4 国際的に標準化された用語ではなく，明確な定義も定まっていないと思われるが，本稿では，本文記載の定義を指す用語として「秘密計算」という用語を用いることとする．

© 2026 Information Processing Society of Japan

3.2 差分プライバシー

差分プライバシーとは，集計・分析の出力に統計的に調整されたノイズを付加することにより，出力から特定の個人のデータの有無や内容を推定することを困難にする技術である．

ノイズを付加する時点に応じて，集計後の出力に加える中央（セントラル）差分プライバシーと，元のデータに加えてから提供する局所（ローカル）差分プライバシーに分かれる．

3.3 連合学習

連合学習とは，データを一箇所に集約することなく，各拠点に分散させたまま機械学習モデルを作成する技術である．

単独組織におけるモデル作成に利用されるクロスデバイス型と複数組織におけるモデル作成に利用されるクロスサイロ型に大別される 5.

3.4 合成データ

合成データとは，実データの統計的性質を維持した擬似的なデータを生成する技術である．

4. 各技術と個人情報保護法の関係（現行法下における PETs の解釈）

4.1 総論：PETs はプライバシーを強化（保護）するのか

現行法下における PETs の解釈を検討する前提として，そもそも「PETs はプライバシーを強化（保護）するのか」という点を確認しておきたい．

「プライバシー」という用語自体が多義的であり，学説上，解釈が分かれる 6 ものであるが，「プライバシー」を日常的な語感に即して「自身の秘匿したい領域」を指すものと捉える場合，例えば，PETs の一つである秘密計算は，その「プライバシー」を強化するものではない．また，「プライバシー」を「個人データ処理の目的に対して関連性のないデータを用いて評価・決定されないこと」と規範的に捉える場合，これもまた，例えば，秘密計算は，その「プライバシー」を強化するものではない．

秘密計算は，端的にいえば，データの処理過程を秘匿化することのみを機能とする技術であって，秘密計算環境下で実行されるプログラムの内容それ自体には何ら干渉するものではない．よって，「秘匿したいと思っているセンシティブな情報を詳細に分析するプログラム」や「個人データ処理の目的に対して全く関連性のないデータを利用し，特定の個人を評価・選別するプログラム」を秘密計算環境下において処理することも可能ということであり，秘密計算の適用が「プライバシー」を強化することには直結しない，ということである．

一方，秘密計算のような「データの処理過程の秘匿化」という機能は，日常的な語感に照らせば「プライバシー」よりもむしろ「セキュリティ」に親和的であり，PETs の中にはセキュリティを強化する技術も含まれているということができる．実際に，秘密計算の一つと整理される TEE は，AI セキュリティの技術としても注目されている．

ここでは秘密計算を例に説明をしたが，そのほかの技術に関しても同種の議論の余地がある．よって，PETs という呼称が各技術の性質を適切に表現しているか，また，その総称として適切か，という点については，さらなる検討の余地があるものの，PETs という呼称が既に定着していることもあり，本稿でもこれを用いている．

以下では，PETs が「プライバシーを強化する技術である」という先入観をひとまず措いたうえで，現行法下における各技術の解釈について，①その技術の機能を端的にどのように整理できるか，②その技術の適用が「個人情報（個人データ）としての性質」に影響を与えるか，という 2 つの観点からそれぞれ検討する 7 8 9 10.

4.2 秘密計算

（1）機能的な整理

その機能に着目すれば，秘密計算は，「データの処理過程の保護」を図る技術であると整理することができ，現行法上は，安全管理措置の一つとして有用であると評価できる．

（2）個人情報としての性質に影響を与えるか

秘密計算では，個人データ保有者から処理主体に対し，個人データがシェア化（MPC）又は暗号化（HE・TEE）された状態で提供される．仮にこれらが個人データの性質を失うのであれば，第三者提供の同意は不要と整理しうる．しかし，「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」2-1 では，暗号化等により秘匿化されているかどうかは，個人情報該当性の判断に影響を与えないとされている．よって，シェア化・暗号化された状態であっても，個人データとしての性質は失われないと解釈されると考えられる．

4.3 差分プライバシー

（1）機能的な整理

その機能に着目すれば，差分プライバシーは，「出力から特定の個人が識別される確率を低減する」技術であると整

5 保有データの形態に応じて，データ保有者が同種のデータ項目を異なる対象者について保有する場合の水平連合学習（HFL）と，データ保有者が同一の対象者について異なる種類のデータ項目を保有する場合の垂直連合学習（VFL）に分類することもある．
6 学説について，参考文献[3].
7 より詳細に全体を解説するものとして，参考文献[4].
8 MPC の解説として，参考文献[5].
9 TEE の解説として，参考文献[6].
10 差分プライバシーの解説として，参考文献[7].

© 2026 Information Processing Society of Japan

理することができる．出力へ影響を与える技術であり，現行法の解釈上は，下記（2）で検討する「個人情報としての性質に影響を与えるか」という論点に直接的に関連する技術といえる．

（2）個人情報としての性質に影響を与えるか

個人情報保護法上，特定の個人との対応関係が排斥されたデータは，個人情報でないものとして取り扱うことが可能となる．そのため，差分プライバシーを適用することにより，ノイズを加える前のデータ（中央差分プライバシーでは集計後の出力結果，局所差分プライバシーでは分析前の生データ）との間で，特定の個人との対応関係が排斥されるかどうかが論点となる．

この点，中央差分プライバシーは，集計後の出力にノイズを加えるものであるから，出力される「統計情報」が特定の個人との対応関係を排斥できているものである限りは，本論点が問題とならない（この場合においては，技術的安全管理措置の一環として有用であると解釈することになる）．

他方，局所差分プライバシーは，どういった手法を採用するかによって結論が変わりうる．局所差分プライバシーの典型的な例では，ノイズを加算したデータを個人との対応関係を維持したまま集め，サーバで集計する．そのため，個人との対応関係は，サーバに集める段階では排斥されない．一方，収集の過程を秘密計算で実現する拡張モデル（シャッフルモデル）では，秘密計算を信頼することで，個人との対応関係を排斥した形で，サーバがデータを収集することができる．この場合，個人との対応関係の排斥については，統計的な集計がされるか否かに依存する（但し，差分プライバシーの真の価値はノイズの加算によって，法的整理を離れて，数学的に証明可能な識別困難性を保証することにある）．このように，局所差分プライバシーの適用が個人情報としての性質に影響を与えるかという論点については，一律の結論を導くことはできず，具体的な手法や実例ごとに検討を要する．

4.4 連合学習

（1）機能的な整理

その機能に着目すれば，連合学習は，「データを提供することなく機械学習を可能とする」技術であると整理することができる．個人データの第三者提供には本人の同意が必要であるところ，データ提供を前提としない技術である，という点で，現行法の解釈上は，同意なく機械学習が可能となるのか，という点（下記（2）で検討する点）が関心事項となる技術といえる．

（2）個人情報としての性質に影響を与えるか

クロスサイロ型の連合学習（各組織（複数の病院や金融機関など）から学習済みパラメータを分析事業者のサーバに送信し，サーバ側でモデルを統合する手法）を念頭に置いた場合，事業者間を移転するのは元データではなく学習済みパラメータであるところ，学習済みパラメータは「当該パラメータと特定の個人との対応関係が排斥されている限りにおいては」個人情報でないものとして取り扱うことができる（Q&A1-8）．よって，この条件を満たす限りにおいては，パラメータの提供は個人データの第三者提供に該当しない．

一方，クロスデバイス型の連合学習（各デバイス（サービス利用者のスマートフォンなどの端末）から学習済みパラメータを当該サービス提供事業者のサーバに送信し，サーバ側でモデルを統合する手法）では，事業者間のデータ提供は存在しないが，個人情報としての性質を失うかどうか次第で，個人情報保護法の適用があるかどうかが左右される点に本論点の意義がある．この点，各デバイスの情報（サービス利用者の個人情報）と紐付けて学習済みパラメータが保存・利用される場合は，当該学習済みパラメータにおいて，特定の個人との対応関係が排斥されているとはいえず，個人情報としての性質を失うことはない，といえ，個人情報保護法の適用を前提とした対応が必要となる．

4.5 合成データ

（1）機能的な整理

その機能に着目すれば，合成データは，「擬似的なデータを作成できる」技術であると整理することができる．擬似的なデータが非個人情報となる場合には，個人情報保護法の適用外で取り扱うこととなり，現行法の解釈上は，まさに下記(2)で検討する点が真正面から関わる技術といえる．

（2）個人情報としての性質に影響を与えるか

作成される擬似的なデータが，作成過程において元データとの対応関係が適切に排斥されている限りにおいては，基本的に当該データは個人データには該当しないと考えられる．もっとも，対応関係が適切に排斥されているかの判断に当たっては文字どおり作成過程が重要であり，具体的な手法や実例ごとに検討を要する．

5. 統計特例と PETs：特例の適用における PETs の機能

これまで，統計特例の概要（第 2 節）及び各 PETs と現行法との関係（第 3 節・第 4 節）を概観してきた．以上の検討を踏まえ，本節では，本稿の主眼である統計特例と PETs との関係について，①統計特例と親和性の高い技術の整理と，②統計特例をめぐる諸懸念に対する PETs の射程という 2 つの観点から論じることとしたい．なお，以下では，統計特例のうち「名寄せによる統計の作成」のケースに絞って論じている．

© 2026 Information Processing Society of Japan

5.1 統計特例と親和性が高い技術

統計特例の利用に伴う主要なリスクを検討してみると，①提供先からデータが漏えいするリスク（統計特例の下では，従前よりも多くのデータが継続的に蓄積されることが想定される），及び，②出力が統計作成等にとどまることを担保できるかという点が挙げられる．これらのリスクへの対応という観点からは，処理過程を保護する秘密計算と，出力を保護する差分プライバシーとが，統計特例と高い親和性を有すると考えられる．

すなわち，名寄せによる統計作成のスキーム（A 社・B 社が集計主体 X にデータを提供する形）において秘密計算を実装すれば，集計主体 X において従業員等の内部者が平文の個人データを閲覧することなく，名寄せ・集計処理を完結できる．提供されたデータの流用や内部者による窃取等の不正を，契約という事後的救済を前提とした拘束ではなく，アーキテクチャのレベルで抑止できる．さらに TEE のリモートアテステーション機能を用いれば，データ提供元は，合意した統計作成プログラムが改ざんなく実行されていることを遠隔から検証できる．このように，秘密計算は，統計特例と非常に相性が良い技術である．

また，特例の対象となるのは，出力結果が「統計作成等」である場合に限られるところ，「統計作成等」は，個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限られることとなる（改正法 2 条 13 項）．どのような類型が「個人の権利利益を害するおそれが少ない」ものとして定められるか，現時点では明らかでないものの，出力結果から特定の個人が識別される確率を低減でき，個人の権利利益に配慮することが可能な差分プライバシーは，親和性が高いといえる（もっとも，出力が統計情報であることを担保までできるかどうかは，手法や実例による）．

これに対し，統計特例はデータの提供を前提とした制度であるから，データを移転しないことをその機能の本質とする連合学習が統計特例の場面で大きく効果を発揮する局面は，相対的に限定されると思われる．もっとも，統計特例の下においてもなお生データを提供すべきでないと判断される場合には，連合学習は依然として有用な選択肢であり続けるほか，学習済みパラメータにおいて特定の個人との対応関係が排斥されているかどうか不透明であるケースにおいて，統計特例をその適法化根拠として補助的に利用することは検討の余地があると考えられる．

また，同様に，統計特例は個人データの取扱いを前提とする制度であるから，個人データに該当しない可能性のあるデータの生成をその機能とする合成データも，統計特例の場面で大きく効果を発揮する局面は限定的であると思われる．もっとも，統計特例の利用には「2.2」記載の諸要件の遵守が必要となるところ，（詳細なガイドライン等が確定していない現時点での見通しにとどまるが，）例えば，PoC の段階では公表義務への対応が困難なケースも想定される．このような場合には，公表を要する本格運用に先立ち，合成データをダミーデータとして利用して PoC を行うといった利用方法も想定されるのではないかと思われる．

5.2 懸念されるリスクに対する PETs の射程

「5.1」で述べた統計特例の利用に伴う主要なリスクも含め，統計特例をめぐっては，国会審議の過程やその前後において，以下のような複数の懸念が示されている 11．

（ア）提供先におけるデータ漏えい・目的外利用（統計作成等以外への流用）のおそれ

（イ）作成された統計や学習済み AI モデルを個人に適用する利用段階（プロファイリング等）への不安

（ウ）提供先の第三者を事前に評価する仕組みが法定されていないこと

（エ）PETs をはじめとする安全管理措置の実装が特例の要件とされていないこと

（オ）要配慮個人情報も対象となることに対する不安感

そこで，ここでは，（あくまで一例ではあるが，）上記の各懸念について，PETs が役立つのか，直接には役立たないとしてもどのような形で機能・貢献・関与しうるのかという観点から，順に検討する．

「（ア）提供先におけるデータ漏えい・目的外利用のおそれ」に対しては，PETs が直接に役立つ．すなわち，データ漏えいについては，「5.1」での記載と重複するが，秘密計算は利用時（in Use）の保護という従来欠落していた局面をカバーし，内部不正からの保護機能も提供する．また，目的外利用についても，秘密計算を用いれば，提供先において従業員等が平文のデータに触れることなく処理を完結させることができ，とりわけ TEE によれば，リモートアテステーション機能により，意図したプログラムが改ざんなく実行されていることを提供元が遠隔から検証できる．

「（イ）作成された統計や学習済み AI モデルを個人に適用する利用段階（プロファイリング等）への不安」に対しては，PETs は直接には役立たないと考えられる．これは，「4.1」で述べた，秘密計算が処理過程を秘匿するにとどまり，そこで実行されるプログラムの内容それ自体には干渉しないという限界に対応するものである（詳述はしないが，ほかの技術も同様に（イ）の不安には対応しないと考えられる）．なお，この不安は，統計特例の射程外の問題であり（現行法でも問題となりうるものである），現行法の既存の規律（不適正利用の禁止等）や AI 関連法制の枠組みにおいて論じられるべき論点であると思われる．

「（ウ）提供先の第三者を事前に評価する仕組みが法定されていないこと」への懸念に対しては，PETs が制度の不

11 懸念の具体例とその評価の参考として，参考文献[8].

© 2026 Information Processing Society of Japan

在そのものを埋めるものではないが，例えば，提供先が生データを閲覧・利用できない状態そのものを作り出すことにより，提供先の信頼性に依存する程度自体を引き下げるという形で，その実質において機能しうる場面も存在すると思われる．その観点で，例えば，PETs を導入している提供先との契約では，一定の事項についての合意が不要となるなど，PETs が合意内容の一部を代替するということも検討の余地があると思われる．

「（エ）PETs をはじめとする安全管理措置の実装が特例の要件とされていないこと」に対しては，そもそも制度の内容それ自体への懸念であり，PETs が直接に応えるものではない．もっとも，統計特例は，「2.3」記載のとおり，幅広いデータを対象とするものであるから，多種多様なケースを包含する最小限のルールを考えた場合，PETs の利用が要件とされないことに違和感があるものではなく，リスクベースアプローチの中で PETs を採用すべきケースで適切に PETs が利用されれば，それで足りると考えられる．なお，そういったケースで PETs の適切な活用をどう促すかは，附帯決議がいうインセンティブの在り方の検討，すなわち今後の制度設計・運用が鍵となると思われる．

「（オ）要配慮個人情報も対象となることに対する不安感」に対しては，不安の本質を突き詰めていくと，この不安は（ア）から（エ）の各リスクに収斂するように思われる．もっとも，要配慮個人情報を取り扱うようなケースは，リスクベースアプローチの中で PETs を採用すべきケースだと思われることから，このような懸念に対してこそ，PETs の実務上の意義は大きいと思われる．

6. PETs の適切な普及に向けて

本稿では，統計作成等の特例の仕組み（第 2 節）を解説したうえで，代表的な 4 つの PETs の技術的概要（第 3 節），現行法下における各技術の解釈（第 4 節），統計特例の適用における各技術の機能とその射程（第 5 節）を検討した．

国会審議の過程やその前後において PETs は大きな注目を集めているが，本稿で検討してきたとおり，PETs は「プライバシー」を保護する万能薬ではない．PETs の中には，セキュリティの強化（技術的安全管理措置）にこそ本質的な有用性を有する技術が含まれているうえ，一口に PETs といっても，その技術特性や効果を発揮するフェーズは技術ごとに大きく異なる．それにもかかわらず，どのような場面でどの PETs が有用であるのか，さらには，その有用性がコスト等との兼ね合いにおいて現実的な選択肢となりうるのかという点は，いまだ十分に明らかにされておらず，改正法の施行までに解決されるべき今後の課題として残されているといえる．これらの検討には技術的知識が多分に要求されることから，法律の専門家と技術の専門家が協働して積極的に検討していくことが期待される．

また，繰り返しとなるが，統計特例の利用に当たっては，リスクベースアプローチによるガバナンスの検討が重要となる．そのため，PIA 等を適切に実施し，リスクが高いケースには PETs を適切に利用するなど，リスクベースアプローチを実効的に行うための準備も欠かせない．この点，官側では，PIA を適切に実施できるよう関係資料の更新が望まれるところであるし，また，相応のリスクがある類型（例えば医療情報を取り扱う場合など）については，PETs の利用を推奨・必須とするようなガイドラインを作成することも検討の余地があると思われる 12. 一方，民間側では，ルールベースの思考から脱却し，リスクベースアプローチでデータ利活用施策を検討できる体制（適切な PIA を実施できる体制）を事前に準備しておく必要があると思われる．

本稿が，PETs に対する過度な期待と過小評価のいずれをも避けつつ，PETs がデータを安全かつ安心に利活用するための基盤として社会に普及していくための一助となれば幸いである．

参考文献

[1] 個人情報保護委員会事務局：個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組（案）について (2026). https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260731_shiryou-1.pdf (参照 2026-08-21).

[2] 個人情報保護委員会：第 2 回個人情報保護政策に関する懇談会 資料 3（高橋会員資料）「プライバシーガバナンスと PETs」 (2026). https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260202_shiryou-3.pdf (参照 2026-08-21).

[3] 岡田淳ほか：個人情報保護法，商事法務 (2024).

[4] 宇根駿人ほか：プライバシーテックの法的論点（上）（中）（下），ビジネス法務，中央経済社，2024 年 12 月号〜2025 年 2 月号.

[5] NTT コミュニケーションズ株式会社ほか：秘密計算を用いたデータ利活用実践のためのガイドライン【3. 秘密計算におけるデータ管理とセキュリティ編】ver.1 (2026). https://secihi.ntt.com/lp/guideline/秘密計算におけるデータ管理とセキュリティ編.pdf (参照 2026-08-21).

[6] 宇根駿人：Confidential Computing に関する法的論点，情報処理，Vol. 66, No. 7 (2025).

[7] 関原秀行ほか：差分プライバシーと個人情報保護法との関係 (2022). https://www.aiandlawsociety.org/_files/ugd/cd7a6a_a907b7e83cff411e9c1accc887d3e8db.pdf (参照 2026-08-21).

[8] 弁護士ドットコムニュース：病歴や犯罪歴も AI 開発に利用可能へ…改正個人情報保護法「統計特例」は本当に危険なのか？ 板倉陽一郎弁護士が語る本当の課題 (2026). https://www.bengo4.com/c_18/n_20651/ (参照 2026-08-21).

12 個人情報保護法と文脈は異なるが，「重要情報を扱うシステムの要求策定ガイド」（独立行政法人情報処理推進機構）（参考文献[9]）では，データの漏洩・改ざんなどの防止のため，「特に重要なデータを扱うアプリケーションについて、例えば、ハードウェア技術を用いて、計算機のメモリ上などに格納される全ての一時的な計算結果が暗号化・隔離されるような仕組みにより、運用者などからも秘匿される機能を提供すること。」といった TEE に相当する技術による対策法が例示されており，事業者による積極的な PETs 活用を促進する手法として参考に値する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

[9] 独立行政法人情報処理推進機構：重要情報を扱うシステムの要求策定ガイド (2026). https://www.ipa.go.jp/digital/kaihatsu/t6hhco0000006s3t-att/system-youkyu-guide.pdf (参照 2026-08-21).

© 2026 Information Processing Society of Japan